

刑法
No279

共通問題 H30-8

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述における甲の罪責について判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲が、自然湖の一部に設けられた乙のいけすから逃げ出した乙所有の錦鯉 30 匹を、同湖内の同いけすから離れた場所で発見し、乙が所有する錦鯉であると認識しながら、これらを自己のものにしようと考えて捕獲した場合、窃盗罪が成立する。
- イ. 甲は、パチスロ機に針金を差し込んで誤作動させてメダルを窃取することを乙と共謀し、乙による窃盗の犯行を周囲から見えにくくするため、乙の隣のパチスロ機で通常の遊戯を行い、それによりメダルを取得した。この場合、甲自身が遊戯したパチスロ機で取得したメダルについても窃盗罪が成立する。
- ウ. 甲が、乙から封かんされた現金 20 万円入りの封筒を渡されてそれを丙に届けるように依頼されたが、丙方に向かう途中で封筒内の現金が欲しくなり、封を開いて封筒に入っていた現金のうち 5 万円を取り出してこれを自己のものとし、残りの現金が入った封筒を丙に交付した場合、取り出した 5 万円について窃盗罪が成立する。
- エ. 甲は、乙から、乙が海中に落とした腕時計の引き揚げを依頼され、その腕時計が落ちた場所の大体の位置を指示された。甲が、乙から指示された海中付近を探索した結果、同腕時計を発見したが、それを乙に知らせることなく、同腕時計を引き揚げて自己のものとした場合、窃盗罪が成立する。
- オ. 甲が、満員電車に乗っていた際、隣の席に座っていた見ず知らずの乙が財布を座席に置き忘れたまま X 駅で下車したのを目撃し、乙の財布とその中身を自己のものにしようと考え、次の Y 駅に到着した時点で乙の財布を取得した上、同駅で下車し自宅に持ち帰った場合、窃盗罪が成立する。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No279	窃盗罪	正答率
共通H30-8	正解 4	80%

ア 誤っている

最決昭56.2.20は、占有離脱物横領罪が成立するとしている。判例に賛成する学説は、理由として、帰巢本能を有しない鯉がいけすから逃げ出した場合、財物の回復可能性がないため、占有離脱物となるということを挙げている。なお、判例（最判昭32.7.16）は、帰巢本能のある飼犬については、養い訓らされた犬が、所有者の事実上の支配を及ぼし得べき地域外に出遊することがあっても、習性として飼育者の許に帰来するのを常としているものは、特段の事情がないかぎり、直ちに飼育者の所持を離れたとはいえないとする。

イ 誤っている

最決平21.6.29（百選Ⅱ30事件）は、「乙がゴト行為〔注：パチスロ機に針金を差し込んで誤作動させる行為〕により取得したメダルについて窃盗罪が成立し、甲もその共同正犯であったということとはできるものの、甲自ら取得したメダルについては、被害店舗が容認している通常の遊戯方法により取得したものであるから、窃盗罪が成立するとはいえない」としている。判例に賛成する学説は、理由として、パチスロ遊技機は、一定の確率でメダルが出ることを前提としてパチスロ店の営業を成り立たせているものであるから、この前提を損なうような方法によるメダルの取得は、メダル管理者の意思に反するものであるが、通常の遊戯方法でメダルを取得することをもってメダル管理者の意思に反するということとはできないということを挙げている。

ウ 正しい

大判明45.4.26は、封緘された委託物の内容物については、依然他人の占有内に存するため窃盗罪が成立するとしている。判例に賛成する学説は、理由として、封印により、受託者が中身には容易にアクセスできない状態が確保されていることから、委託者の支配が存続しているということを挙げている。なお、封緘、施錠などによって容易に開披し得ない状態にされた包装物が委託された場合、判例は、包装物全体に対しては受託者が占有しているが、内容物についてはなお委託者の占有が継続しているとして、受託者が封緘等を破って中身を取り出した場合には窃盗罪（大判明45.4.26）、包装物ごと転売等した場合には委託物横領罪が成立するとしている（大判大7.11.19）。

エ 正しい

最決昭32.1.24は、窃盗罪が成立するとしている。理由として、判例は、「海中に取り落した物件については、落主の意に基づきこれを引揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚げ方を人に依頼した結果、該物件がその附近で発見されたときは、依頼者は、その物件に対し管理支配意思と支配可能な状態を有するものといえるから、依頼者は、その物件の現実の握持なく、現物を見ておらず且つその物件を監視していなくとも、所持すなわち事実上の支配管理を有する」ということを挙げている。

オ 誤っている

大判大15.11.2は、乗客が列車内に置き忘れた毛布を乗務鉄道係員が領得した事案で、「乗務鉄道係員は、その列車内における遺失物に関し当然占有者となるものではない」としている。電車の座席や網棚は、一般人の立入りが自由であり管理者の事実的支配が十分には及んでいないからである。乙の財布は遺失物になるため、甲には占有離脱物横領罪が成立し、窃盗罪は成立しない。